

MANDÁTNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Mandant:

Názov: **Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš, s. r. o.**
Sídlo: Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 89016/L
Zastúpená: Mgr. Jaromír Kudláček, konateľ spoločnosti
IČO: 57 273 430
DIČ: 2122642093
IČ DPH: SK2122642093
IBAN: ,
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len mandant)

a

Mandatár:

Názov: **GAJOS, s.r.o.**
Sídlo: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaná: Obchod. register Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vl. č. 10828/L
Zástupca: Jana Šimková, konateľka spoločnosti
IČO: 36 376 981
DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
IBAN: ,
SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej len mandatár)

Preambula

1. Mandatár je odborne spôsobilou osobou na výkon činností technika požiarnej ochrany v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi, ako aj na výkon bezpečnostnotechnickej služby v súlade s § 22 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
2. Mandant má záujem na poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarimi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. V prípade plnenia povinností zo strany mandatára v prospech mandanta, ktorých predmetom v zmysle tejto zmluvy je výkon kontrolnej činnosti, má mandatár právne postavenie vykonávateľa kontroly (§ 591 Obchodného zákonníka), a mandant právne postavenie objednávateľa kontroly (§ 591 Obchodného zákonníka).
4. Na účely tejto zmluvy sa „zamestnancom mandanta“ rozumie aj mandant, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, ale nie je zamestnávateľom, v prípadoch, kedy to ustanovuje osobitný predpis (napr. § 12 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.)

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre mandanta za dohodnutú odplatu plnenie úloh:
 - a) technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov,

b) bezpečnostnotechnickej služby v súlade s § 22 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mandatár bude vykonávať činnosti podľa predchádzajúcej vety pre pracoviská, priestory a činnosti mandanta v objektoch, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy - viď prílohu č. 1, v mene mandanta a na jeho účet, v **rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve**.

2. Úlohy technika požiarnej ochrany sú:

- 2.1 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy
- 2.2 určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, ktoré sa bude realizovať pri vykonaní konkrétnej preventívnej protipožiarnej prehliadky;
- 2.3 vykonávanie školenia o ochrane pred požiarom a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
- 2.4 vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarom v súlade so skutočným stavom;
- 2.5 určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby;
- 2.6 organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov výlučne v prípade, ak v objektoch mandanta nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb (§ 5 písm. e) zákona č. 314/2001 Z.z.). Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných poplachov podľa predchádzajúcej vety sa bude realizovať v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
- 2.7 spolupracuje s orgánmi Štátneho požiarneho dozoru,
- 2.8 poskytovanie poradenskej činnosti mandantovi v oblasti požiarnej ochrany, v rozsahu podľa prílohy č.2 tejto zmluvy.

3. Úlohy bezpečnostnotechnickej služby sú:

- 3.1 Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP, ktorou sa na účely tejto zmluvy rozumie:
 - a) koncepcia politiky BOZP v prípade, ak povinnosť písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP vyplýva pre mandanta z osobitných predpisov (najmä § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z.z.);
 - b) zoznam prác a pracovísk
 - zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
 - spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
 - zakázaných mladistvým zamestnancom;
 - c) vnútorný predpis poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov obsahujúci zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov;
 - d) vnútorný predpis mandanta, upravujúci zabezpečovanie pitného režimu zamestnancov mandanta;
- 3.2 Vykonávanie:
 - a) rozborov príčin vzniku a šetrenie pracovných úrazov, iných úrazov a nebezpečných udalostí.
 - b) oboznamovania zamestnancov mandanta a overovanie ich vedomostí z požiadaviek BOZP (§ 7 zákona č. 124/2006 Z.z.) pri ich prijatí do zamestnania (ďalej aj „*novoprijatí zamestnanci*“), v termínoch podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
 - c) opakovaného oboznamovania zamestnancov mandanta a overovania ich vedomostí z požiadaviek BOZP (§ 7 zákona č. 124/2006 Z.z.) v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
 - d) metodického usmerňovania zamestnancov mandanta,
 - e) dychových skúšok na požívanie alkoholických látok na pracoviskách mandanta počas pracovnej doby mandatára (t.j. pondelok až piatok od 07.00 hod do 16.00 hod) v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Každú ďalšiu dychovú skúšku (t.j. mimo pracovnej doby mandatára, alebo nad rámec lehôt uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy) bude vykonávať mandatár výlučne na základe písomnej objednávky mandanta a to v rozsahu a za podmienok osobitne dohodnutých zmluvnými stranami, pričom odmena za takúto skúšku bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
- 3.3 Kontrola stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP, stavu pracovísk, dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, zákazu prác pre ženy a mladistvých, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti, pridelovania a používania ochranných osobných pracovných prostriedkov v lehotách podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

- 3.4 Ukladanie príslušnému vedúcemu zamestnancovi mandanta vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu BOZP ak je bezprostredne ohrozený život a zdravie zamestnanca.
- 3.5 Predkladanie mandantovi (vždy po uskutočnení kontroly podľa bodu 3.3 tejto zmluvy):
- a) informácie o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, a
 - b) návrhy na riešenie stavu BOZP a návrhy na odstraňovanie nedostatkov (úpravu pracovísk, činností, zariadení a i.).
- 3.6 Spolupráca:
- a) s vedúcimi zamestnancami mandanta (pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrolách),
 - b) s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou službou,
 - c) s výkonným orgánom Inšpekcie práce na úseku BOZP,
 - d) s vedúcimi zamestnancami mandanta pri zisťovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami mandanta.

4. Mandant berie na vedomie skutočnosť, že:

- a) v súlade s ust. § 21 ods. 7 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo plnením jej úloh dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti mandanta v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zdravia jeho zamestnancov pri práci.
- b) poradenstvo odborných pracovníkov mandatára pri implementácii systémov v zmysle medzinárodných ISO noriem (najmä ISO 9001 a ISO 45001) u mandanta, ako aj zastupovanie mandanta počas auditov vykonávaných v zmysle medzinárodných ISO noriem, bude vykonávať mandatár výlučne na základe písomnej objednávky mandanta a to v rozsahu a za podmienok osobitne dohodnutých zmluvnými stranami, pričom odmena za takéto poradenstvo a zastupovanie bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny dohodnutej v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
- c) v súlade s ust. § 7 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, oboznamovaním podľa čl. I bod 3.2 písm. b) a písm. c), nie je dotknutá povinnosť zamestnancov mandanta absolvovať odbornú prípravu alebo aktualizáciu odbornú prípravu podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. v prípade, ak to ustanovujú osobitné predpisy. Možnosť absolvovať odbornú prípravu, alebo aktualizáciu odbornú prípravu môžu zamestnanci mandanta u tretej osoby, poskytujúcej takéto služby, alebo u mandatára v prípade, ak takúto konkrétnu službu poskytuje. Absolvovať odbornú prípravu alebo aktualizáciu odbornú prípravu u mandatára môžu zamestnanci mandanta výlučne na základe písomnej objednávky mandanta a to v rozsahu a za podmienok osobitne dohodnutých zmluvnými stranami, pričom odmena za takúto službu bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny dohodnutej v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
- d) oboznamovanie zamestnancov z iných dôvodov, ako sú uvedené v čl. I bod 3.2 písm. b) alebo písm. c) tejto zmluvy, alebo v iných lehotách, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, bude vykonávať mandatár výlučne na základe písomnej objednávky mandanta a to v rozsahu a za podmienok osobitne dohodnutých zmluvnými stranami, pričom odmena za takto poskytnuté služby bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny dohodnutej v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
- e) predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečovanie kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov mandanta, ich oprava alebo dodanie nových hasiacich prístrojov alebo hydrantov, ani vypracovanie „Projektu požiarnej bezpečnosti stavby“ a ani revízia zariadení (napr. elektrických, plynových atď.). Mandant si môže dodanie tovarov alebo služieb uvedených v predchádzajúcej vete (vrátane takých, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcej vete a súčasne netvoria predmet zmluvy) objednať u mandatára písomnou objednávkou, a teda takto požadované tovary alebo služby budú dodávané na základe osobitnej dohody, ktorá upraví vzájomné práva a povinnosti strán (vrátane odmeny), pričom odmena za takéto tovary alebo služby bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny dohodnutej v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
- f) povinnosti mandanta vyplývajúce mu zo zákona, sa v celom rozsahu vzťahujú aj na zamestnancov, ktorí sú k nemu dočasne pridelení.

Čl. II. Práva a povinnosti mandatória

1. Mandatár je povinný zabezpečiť plnenie úloh uvedených v čl. I. tejto zmluvy príslušným počtom odborne spôsobilých osôb v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Mandatár je povinný vykonávať určené úlohy uvedené v čl. I. tejto zmluvy v rozsahu stanovenom touto zmluvou a za podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy na základe pokynov mandanta a v súlade s informáciami poskytnutými mandantom.
4. Mandatár sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti uvedené v čl. I tejto zmluvy v súlade s touto zmluvou a s platnými právnymi predpismi na všetkých prevádzkach a pracoviskách mandanta, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1) a ktorý možno meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody, písomnou formou.
5. Mandatár nezodpovedá za výkon činností podľa tejto zmluvy, ktorých vykonanie je podmienené poskytnutím podkladov, dokumentov, dokladov alebo iných informácií zo strany mandanta, v prípade, ak mandant poskytne mandátárovi podklady, dokumenty, doklady alebo informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou alebo skutočnosť skresľujúce, alebo ak takéto dokumenty alebo informácie mandátárovi zatají, neposkytne alebo odmietne poskytnúť, alebo ak sú takéto podklady, dokumenty alebo iné informácie zo strany mandanta poskytnuté mandátárovi oneskorene alebo neúplne.

Čl. III. Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandátárovi potrebnú súčinnosť tak, aby si mandatár mohol riadne a včas splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
2. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandátárovi všetky požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje spolupracovať s mandátárom a umožniť mu vstup na všetky pracoviská a do všetkých objektov mandanta tak, aby si mandatár mohol riadne a včas splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. Mandant sa zaväzuje písomne oznámiť mandátárovi všetky zmeny, ktoré súvisia s predmetom plnenia tejto zmluvy.
3. Mandant sa zaväzuje v súvislosti so zabezpečením oboznamovania novoprijatých zamestnancov oznámiť mandátárovi túto skutočnosť **najneskôr 3 pracovné dni** pred plánovaným termínom nástupu novoprijatých zamestnancov (písomne, alebo e-mailom). V prípade, ak mandant oznámi mandátárovi požiadavku na zabezpečenie oboznamovania novoprijatých zamestnancov v rozpore s predchádzajúcou vetou, t. j. v lehote kratšej, ako 3 dni pred plánovaným nástupom novoprijatých zamestnancov mandanta do práce, je mandatár oprávnený realizovať oboznamovanie novoprijatých zamestnancov v lehote 3 dní odo dňa oznámenia požiadavky mandanta na zabezpečenie oboznamovania novoprijatých zamestnancov, a to v konkrétnom termíne, ktorý jednostranne určí mandatár.
4. Mandant sa zaväzuje zabezpečiť účasť zamestnancov mandanta na školeniach alebo oboznamovaniach v zmysle tejto zmluvy. V prípade, ak na vykonanie konkrétneho úkonu zo strany mandatória za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy je nevyhnutná súčinnosť zo strany mandanta (a to najmä umožnenie mandátárovi vstupu na pracovisko alebo do objektov mandanta, alebo zabezpečenie účasti zamestnancov mandanta na školeniach alebo oboznamovaniach v zmysle tejto zmluvy), pričom mandant zmarí vykonanie takéhoto úkonu tým, že v termíne dohodnutom medzi mandantom a mandátárom, mandant nezabezpečí potrebnú súčinnosť (najmä neumožní mandátárovi vstup na pracovisko alebo do objektov mandanta, alebo nezabezpečí účasť zamestnancov mandanta na školeniach alebo oboznamovaniach), považuje sa takýto úkon, ktorý mal vykonať mandatár, ale z dôvodu zmarenia zo strany mandanta k nemu nemohlo dôjsť, za riadne vykonaný (za ktorý prináleží

mandatárovi dohodnutá odmena v zmysle tejto zmluvy). V prípade, ak bude mandant požadovať realizovanie pôvodného úkonu, ku ktorému však nedošlo z dôvodu jeho zmarenia zo strany mandanta, mandatár sa ho zaväzuje vykonať výlučne na základe písomnej objednávky zo strany mandanta. Za takto realizovaný úkon sa zaväzuje uhradiť mandant mandatárovi odmenu vo výške **30 EUR bez DPH za každú začatú hodinu** výkonu takto realizovaného úkonu (t. j. ide o odmenu nad rámec odmeny dohodnutej v čl. IV tejto zmluvy), ktorá je splatná v lehote splatnosti 14 dní od doručenia faktúry, vystavenej v nasledujúcom mesiaci po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k realizovaniu takéhoto úkonu.

5. V prípade, ak je mandant v omeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 60 dní, je mandatár oprávnený odoprieť poskytovanie služieb špecifikovaných v čl. I bod 2.3 a v čl. I bod 3.2 písm. b) a písm. c) tejto zmluvy, a to až do doby, kedy budú všetky neuhradené záväzky mandanta, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, mandantom uhradené. Mandatár sa zaväzuje oznámiť mandantovi, že si uplatnil právo podľa predchádzajúcej vety. Odopretie poskytovania služieb podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je výkonom práva zo strany mandatára, a uvedené konanie nie je porušením zmluvného záväzku zo strany mandatára (t.j. počas trvania odopretia služieb podľa tohto bodu zmluvy nie je mandatár v omeškaní s plnením povinností, ktoré tvoria predmet odopretia poskytovania služieb). Odopretím poskytovania služieb podľa tohto bodu zmluvy nie je dotknutý nárok mandatára na zaplatenie dohodnutej paušálnej odmeny v zmysle čl. IV tejto zmluvy, t.j. aj počas trvania odopretia služieb v zmysle tohto bodu zmluvy má mandatár nárok na zaplatenie dohodnutej paušálnej odmeny v zmysle čl. IV tejto zmluvy. Po ukončení odopretia poskytovania služieb môže mandant opätovne požiadať mandatára o poskytnutie služieb, ktoré neboli realizované z dôvodu odopretia poskytovania služieb.
6. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi paušálnu odmenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy.

Čl. IV. Odmena mandatára

1. Zmluvné strany dohodli, že odmena za služby tvoriace predmet tejto zmluvy (čl. I bod 2 a bod 3 tejto zmluvy), poskytované mandatárom v prospech mandanta, sa stanovuje paušálne vo výške **40,50 € bez DPH za každý kalendárny mesiac, (t. j. 49,82 € vrátane DPH)**. K takto účtovanej odmene je mandatár oprávnený pripočítať DPH v zmysle právnych predpisov účinných ku dňu vzniku práva na účtovanie odmeny v zmysle tejto zmluvy. Paušálna odmena mandatára je splatná uplynutím 14 dní odo dňa uplynutia príslušného kalendárneho mesiaca, zakladajúceho právo na zaplatenie takejto paušálnej odmeny. Mandatár sa zaväzuje vystaviť faktúru, ktorou bude účtovať mandantovi paušálnu odmenu v zmysle tohto článku zmluvy.
2. Faktúry vystavené podľa tejto zmluvy musia mať všetky náležitosti, ktoré stanovujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Za súlad faktúr so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovedá mandatár. Mandant má právo vrátiť faktúru vystavenú mandatárom na základe tejto zmluvy v prípade ak táto nebude obsahovať náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek faktúra vystavená na základe tejto zmluvy bude vystavená v elektronickej podobe, t. j. mandant výslovne súhlasí s vydávaním a následným zasielaním elektronických faktúr od mandatára v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že elektronická faktúra bude mandatárom zasielaná na emailovú adresu mandanta **info@splm.sk**
4. V prípade, ak je mandant v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, je mandant povinný uhradiť mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04% denne z dlžnej sumy odo dňa omeškania mandanta s úhradou peňažného záväzku až do zaplatenia peňažného záväzku. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná v lehote 5 dní odo dňa porušenia povinnosti mandanta uhradiť riadne a včas peňažný záväzok vzniknutý na základe tejto zmluvy.

5. Mandant a mandatár sa dohodli na tom, že mandatár je oprávnený jednostranne zmeniť výšku paušálnej odmeny špecifikovanej v čl. IV bod 1 tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny výšky paušálnej odmeny zo strany mandatára postupom podľa bodu 5 tohto článku zmluvy (ďalej zmena paušálnej odmeny aj ako „Zmena ceny“), odošle mandatár mandantovi emailom, na emailovú adresu mandanta info@splm.sk, informáciu o Zmene ceny (t. j. o novej výške paušálnej odmeny) s tým, že mandant má možnosť v lehote 3 pracovných dní od obdržania emailu s informáciou o Zmene ceny, vyjadriť nesúhlas so Zmenou ceny, a to tak, že tento nesúhlas oznámi mandatárovi emailom na emailovú adresu mandatára gajos@gajos.sk. V prípade, ak mandant v lehote 3 pracovných dní od obdržania informácie o Zmene ceny vyjadrí svoj nesúhlas postupom podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa zrušuje uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom obdržal mandant od mandatára email s informáciou o Zmene ceny. V prípade, ak mandant v lehote 3 pracovných dní od obdržania emailu mandatára s informáciou o Zmene ceny nevyjadrí svoj nesúhlas postupom podľa prvej vety, zmluvné strany sa dohodli na tom, že prvým dňom, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom obdržal mandant od mandatára email s informáciou o Zmene ceny, sú mandant a mandatár v celom rozsahu viazaní novými cenami vyplývajúcimi zo Zmeny ceny (t. j. Zmena ceny je pre strany záväzná), a že takéto nové ceny platia na úkony realizované do budúcnosti.

Čl. V. Zachovanie mlčanlivosti

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, finančnej, obchodnej, výrobnjej a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu zmluvy, ak osobitné zákony neustanovujú inak. Mandant vyhlasuje, že jednotliví zamestnanci mandanta udelili mandantovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Mandant a mandatár sa dohodli, že mandatár je oprávnený spracovávať osobné údaje zamestnancov mandanta v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na naplnenie účelu tejto zmluvy, a v rozsahu a spôsobom, v akom bol súhlas so spracovaním osobných údajov udelený mandantovi.

Čl. VI Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, alebo podľa článku IV bod 6 tejto zmluvy.
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, podpísaná oprávnenou osobou a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote **3 mesiace**, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Akákoľvek písomnosť v listinnej podobe musí byť doručovaná na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v príslušnom registri (obchodnom, živnostenskom) v čase doručovania tejto písomnosti. V prípade, ak sa akákoľvek písomnosť, odosielaná podľa predchádzajúcej vety, vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa deň vrátenia takejto písomnosti, za deň jej doručenia.
3. Mandant je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mandatár poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a napriek písomnému upozorneniu mandanta toto porušenie povinností mandatára neodstráni ani do 10 dní od doručenia upozornenia mandatárovi.
4. Mandatár je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mandant napriek písomnému upozorneniu ani do 10 dní od doručenia upozornenia mandatára, neposkytol mandatárovi informácie, podklady, dokumenty alebo súčinnosť v zmysle tejto zmluvy, alebo v prípade ak mandant neuhradí mandatárovi faktúru v lehote splatnosti.

Čl. VII. Závěrečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré je obsahom a účelom najbližšie úmyslu zmluvných strán vyjadrenému v tejto zmluve.
3. Táto zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadom predmetu zmluvy.
4. Ak zo zmluvy nevyplýva inak, úkony týkajúce sa zmeny alebo zániku tejto zmluvy musia mať písomnú formu.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom **01.01.2026** s povinnosťou jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára **na dobu neurčitú**
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy po jednom vyhotovení zmluvy.
8. Prílohou č.1 tejto zmluvy je zoznam objektov ktorých sa týka výkon činností v zmysle tejto zmluvy a kontaktné údaje.
Prílohou č. 2 tejto zmluvy je periodicita činností vykonávaných v rámci paušálnej odmeny v zmysle tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva, ktorú si pred podpisom prečítali a jej porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni a za nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Lipt. Mikuláši, dňa **31-12-2025**

V Lipt. Mikuláši, dňa 22.12.2025

 **Sociálny podnik**
Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 57 273 430 DIČ: 2122642093

Mandant:
Sociálny podnik Liptovský Mikuláš, s. r. o.
Mgr. Jaromír Kudláček, konateľ spoločnosti

 **GAJOS, s.r.o.**
Lipt. Mikuláš
IČO: 363/6981, DIČ: 202015
IČ DPH: SK202015
IČ DIČ: 044/5526114

Mandatár:
GAJOS, s.r.o.
Jana Šimková, konateľ spoločnosti

Zoznam objektov

Názov budovy/adresa	Počet zamestnancov
Družstevná 1730/1, Lipt. Mikuláš 031 01	10

Kontakty

	kontaktná osoba	telefón	e-mail
Konanie/zmluvy/faktúry/technické zál.	J. Kudláček		info@splm.sk
Za GAJOS – obchodné/zmluvné záležitosti	M. Škáchová	6	skachova@gajos.sk

Korešpondenčná adresa

Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš, s. r. o. Družstevná 1730/1, Lipt. Mikuláš 031 01

Periodicita činností vykonávaných v rámci paušálnej odmeny

Bod číslo	Činnosť	Lehota/perióda/rozsah
1	Vykonávanie preventívnych protipožiarных prehliadok v objektoch a priestoroch	1 x za 3 mesiace
2	Oboznamovanie novoprijatých zamestnancov o BOZP a Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarimi	1 x v príslušnom kalendárnom mesiaci
3	Vykonávanie pravidelného školenia zamestnancov o ochrane pred požiarimi	1 x za 24 mesiacov
4	Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarных hliadok	1 x za 12 mesiacov
5	Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarных poplachov	1 x za 12 mesiacov
6	Opakované oboznamovanie zamestnancov o BOZP	1 x za 2 roky
7	Dychová skúška na požívanie alkoholických látok max. 12 zamestnancov v rámci vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky	1 x ročne
8	Kontrola stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP	1 x ročne
9.	Poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti požiarnej ochrany	Priebežne v rozsahu max 0,5 hod mesačne

Poznámka k bodu č. 2:

- a) oboznamovanie a školenie novoprijatých zamestnancov sa realizuje **v jednom konkrétnom termíne v rámci kalendárneho mesiaca**. V prípade požiadavky na zabezpečenie akéhokoľvek ďalšieho oboznamovania a školenia novoprijatých zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci, sa takéto oboznamovanie a školenie realizuje výlučne na základe písomnej objednávky mandanta a to v rozsahu a za podmienok osobitne dohodnutých zmluvnými stranami, pričom odmena za takto poskytnuté služby bude mandantovi účtovaná nad rámec paušálnej odmeny dohodnutej v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.

